

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**

Privacidade e Lei Geral de Proteção de Dados

Responsabilidades das organizações sob a LGPD

Aula 3

Código de aula: [DADOS]ANO2C6B2S12A3



Exposição



Objetivo da aula

- Introduzir os conceitos elementares de privacidade e proteção de dados.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Compreender e dominar os princípios da privacidade e da proteção de dados e como aplicá-los na construção de algoritmos de Inteligência Artificial;
- Analisar situações complexas, avaliar diferentes perspectivas e prever as consequências de decisões e ações;
- Entender os atuais desafios da Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente da IA.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de textos, vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Exposição

Aspectos internacionais de proteção de dados e transferências internacionais

Comparação entre LGPD, GDPR e outras regulamentações

	LGPD	GDPR	CCPA	PDPB
Nome	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018)	Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (Lei 679/2016)	California Consumer Privacy Act (Lei 1121/2018)	Personal Data Protection Bill
Origem da lei	Brasil	União Europeia	Califórnia (EUA)	Índia
Como se aplica	Aplica-se a qualquer organização que processe dados de indivíduos no Brasil, independentemente da localização da empresa.	Se aplica a todas as empresas que processam dados de cidadãos da UE, independentemente de onde a empresa esteja sediada.	Introduz direitos semelhantes a GDPR para os residentes da Califórnia.	
Status da lei	Aprovada	Aprovada	Aprovada	Em formulação

Aspectos internacionais de proteção de dados e transferências internacionais

Impacto nas operações globais

- **Conformidade e estratégias globais:** empresas com operações globais devem desenvolver estratégias de conformidade que considerem todas as jurisdições relevantes. Isso pode incluir a implementação de políticas de privacidade e práticas de proteção de dados que atendam aos padrões mais altos impostos por leis como o GDPR.
- **Desafios de transferência de dados:** as empresas enfrentam desafios significativos ao transferir dados entre diferentes regiões, principalmente devido às restrições impostas por regulamentações como o GDPR. Isso requer uma cuidadosa análise legal e a implementação de salvaguardas adequadas, como cláusulas contratuais padrão (CCPs) ou mecanismos de equivalência, como o *Privacy Shield* (anteriormente em vigor entre a UE e os EUA).

Aspectos internacionais de proteção de dados e transferências internacionais

Impacto nas operações globais

- **Riscos e penalidades:** o não cumprimento dessas regulamentações pode resultar em penalidades severas, como as multas pesadas previstas pelo GDPR, que podem chegar a 4% do faturamento global anual de uma empresa, ou 20 milhões de euros. Além disso, há o risco de danos à reputação e à confiança do consumidor.

Requisitos legais para transferências internacionais de dados

Conformidade com regulamentações locais

Ao transferir dados internacionalmente, as empresas devem estar em conformidade com as leis de proteção de dados tanto do país de origem quanto do país de destino. Por exemplo, uma empresa brasileira que compartilha dados com uma parceira na Europa deve cumprir tanto a LGPD quanto o GDPR.

Avaliação de adequação

Certos regulamentos, como o GDPR, exigem que o país receptor dos dados tenha um nível adequado de proteção de dados. Se um país não é considerado adequado pela Comissão Europeia, são necessárias medidas adicionais para a transferência de dados.

Aspectos internacionais de proteção de dados e transferências internacionais

Cláusulas contratuais padrão (CCPs)

São contratos aprovados pela Comissão Europeia que estabelecem obrigações de proteção de dados para ambas as partes na transferência de dados fora da UE. Por exemplo, uma empresa de *software* dos EUA que processa dados de clientes da UE pode usar CCPs para garantir a conformidade com o GDPR.

Outros mecanismos

Incluem as regras corporativas vinculativas (BCRs) para transferências dentro de um mesmo grupo empresarial, e decisões de adequação, como o, agora invalidado, *Privacy Shield* para transferências de dados entre a UE e os EUA.

Exposição



© Getty Images

Aspectos internacionais de proteção de dados e transferências internacionais

Exemplo:

Uma empresa multinacional com escritórios na UE e na Ásia pode adotar **BCRs** para garantir que as transferências de dados entre suas filiais estejam em conformidade com o GDPR. Isso envolve um **processo de aprovação** pelas autoridades de proteção de dados e um compromisso com padrões consistentes de privacidade em todas as operações da empresa.

Exposição

Discussão sobre desafios e estratégias

Desafios

As empresas enfrentam desafios como diferentes níveis de proteção de dados em diferentes países e a necessidade de documentar e justificar transferências internacionais de dados.

Estratégias

Para mitigar esses desafios, as empresas podem adotar uma abordagem de "maior denominador comum", aderindo às normas mais rigorosas de proteção de dados em suas operações globais. Além disso, devem manter-se atualizadas sobre mudanças nas leis e regulamentos para ajustar suas práticas de transferência de dados.



© Getty Images

Exposição



Voz da experiência

Quer saber mais informações a respeito do funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados? Ouça o *podcast* abaixo!



Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

Cenário do estudo de caso:

A empresa fictícia GlobalTech, uma multinacional de tecnologia, está expandindo suas operações e lançando um novo serviço de armazenamento em nuvem. A GlobalTech tem clientes na União Europeia, no Brasil e nos Estados Unidos. Para oferecer seu serviço, a empresa precisa armazenar e processar dados pessoais de usuários dessas regiões.

Situação fictícia elaborada especialmente para o curso.

Objetivos da atividade:

Os alunos serão divididos em grupos para analisar como a GlobalTech deve gerenciar as transferências e o processamento de dados pessoais em conformidade com a LGPD (Brasil), o GDPR (União Europeia) e a CCPA (Califórnia, EUA).

Vamos
fazer uma
atividade

 20 min

 Em grupos

Comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

Confira as questões para discussão em grupo:

- 1 Comparação de regulamentações:**
 - Quais são as semelhanças e diferenças fundamentais entre a LGPD, o GDPR e a CCPA, particularmente em relação aos direitos dos titulares dos dados e obrigações das empresas?
- 2 Desafios nas transferências de dados:**
 - Quais desafios a GlobalTech enfrentaria ao transferir dados entre Brasil, UE e EUA?
 - Como as diferenças nas regulamentações afetam as operações de armazenamento em nuvem da empresa?
- 3 Desenvolvimento de soluções:**
 - Como a GlobalTech pode garantir a conformidade com essas diferentes leis de proteção de dados?
 - Que estratégias e ferramentas podem ser utilizadas para lidar com as transferências internacionais de dados?
- 4 Plano de ação proposto:**
 - Cada grupo deve elaborar um plano de ação resumido para a GlobalTech, destacando as para garantir a conformidade nas transferências e no processamento de medidas necessárias de dados.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

Texto para pesquisa: *Desafios da proteção de dados em um mundo globalizado: LGPD, GDPR e CCPA*

Em um mundo cada vez mais interconectado, as empresas enfrentam desafios significativos na gestão de dados pessoais em diferentes jurisdições. Três das regulamentações mais influentes na proteção de dados são a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), do Brasil, o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (GDPR), da União Europeia, e a California Consumer Privacy Act (CCPA), dos Estados Unidos.

LGPD vs. GDPR vs. CCPA

- **LGPD:** a LGPD do Brasil tem muitas semelhanças com o GDPR, incluindo direitos extensivos para os titulares dos dados e obrigações rigorosas para os controladores de dados. A LGPD se aplica a qualquer processamento de dados realizado no Brasil, independentemente da sede da empresa.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

- **GDPR:** o GDPR é conhecido por seu alcance global e multas pesadas por não conformidade. Ele se aplica a todas as empresas que processam dados de cidadãos da UE, independentemente de onde a empresa esteja sediada, e impõe requisitos rigorosos para consentimento, transferência de dados e direitos dos titulares dos dados.
- **CCPA:** a CCPA protege a privacidade dos consumidores na Califórnia, oferecendo direitos semelhantes aos do GDPR, como o direito de saber quais dados pessoais estão sendo coletados e o direito de solicitar a exclusão desses dados.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

Desafios nas transferências internacionais de dados

As diferenças nas regulamentações de proteção de dados representam um desafio para as empresas que operam globalmente. Por exemplo, uma empresa como a GlobalTech, ao transferir dados entre Brasil, UE e EUA, deve navegar pelas nuances de cada regulamentação. O GDPR exige que a transferência de dados para fora da UE seja realizada apenas sob condições específicas para garantir um nível adequado de proteção de dados. A LGPD e a CCPA também têm requisitos específicos que devem ser observados.

Vamos
fazer uma
atividade

Estudo de caso: comparação da LGPD com outras leis de proteção de dados em contexto global

Estratégias para conformidade

Para garantir a conformidade, a GlobalTech pode implementar várias estratégias:

- **Cláusulas contratuais padrão (CCPs):** para transferências de dados, especialmente sob o GDPR, a GlobalTech pode usar CCPs para garantir que os parceiros fora da UE ofereçam um nível adequado de proteção de dados.
- **Políticas e práticas globais uniformes:** adotar as práticas mais rigorosas de proteção de dados como um padrão global pode ajudar a GlobalTech a garantir conformidade em todas as jurisdições.
- **Análise contínua de conformidade:** a GlobalTech deve monitorar, constantemente, as mudanças nas leis de proteção de dados e ajustar suas políticas e práticas de acordo.



© Getty Images

O que nós
aprendemos
hoje?

Hoje desenvolvemos:

- 1** A compreensão de aspectos e características principais das regulamentações internacionais de proteção de dados, além de comparação com a LGPD;
- 2** O conhecimento sobre os requisitos legais em transferências internacionais de dados e impacto nas operações globais;
- 3** Aplicação prática de soluções para desafios de transferências internacionais de dados.

Saiba mais

A **Formação Conformidade Legal** é um guia essencial para aprimorar o conhecimento em ética, *compliance* e governança corporativa, abordando o papel decisivo do *compliance* regulatório na gestão. Seu foco principal é cumprir objetivos corporativos, leis, regulamentações e avaliar riscos.

Para saber mais, acesse:

FORMAÇÃO Conformidade Legal. Alura, [s.d].
Disponível em: <https://cursos.alura.com.br/formacao-conformidade-legal>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Referências da aula

FORMAÇÃO Conformidade Legal. *Alura*, [s.d.]. Disponível em: <https://www.alura.com.br/formacao-conformidade-legal>. Acesso em: 12 mar. 2024.

BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Autoridade Nacional de Proteção de Dados. *Perguntas frequentes – ANPD*, fev. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/anpd/pt-br/aceso-a-informacao/perguntas-frequentes-2013-anpd>. Acesso em: 12 mar. 2024.

BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018*. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709.htm. Acesso em: 12 mar. 2024.

FRAZÃO, A.; CARVALHO, A. P.; MILANEZ, G. *Curso de proteção de dados – fundamentos da LGPD*. São Paulo: Forense, 2022.

INDIA. Ministério: Eletrônica e Tecnologia da Informação. *A lei de proteção de dados pessoais digitais, de 11 de agosto de 2023*. Disponível em: https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2023/Digital_Personal_Data_Protection_Act_2023.pdf. Acesso em: 12 mar. 2024.

MALDONADO, V. N (Coord.). *LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais*. Manual de implementação. São Paulo: Thomson Reuters, 2022.

STATE OF CALIFORNIA DEPARTMENT OF JUSTICE OFFICE OF THE ATTORNEY. *California Consumer Privacy Act (CCPA)*, 2018. Disponível em: <https://oag.ca.gov/privacy/ccpa>. Acesso em: 12 mar. 2024.

UNIÃO EUROPEIA. *Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (GDPR)*, de 27 de abril de 2016. Disponível em: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02016R0679-20160504>. Acesso em: 12 mar. 2024.

Identidade visual: imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**



**GOVERNO DO ESTADO
DE SÃO PAULO**